

1501469-52.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

...

A materialidade delitativa, do crime de tráfico, vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/17, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, e pelo laudo definitivo de exame químico toxicológico de folhas 101/103, que concluiu que as substâncias apreendidas se tratam de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501469-52.2021.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501469-52.2021.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135772/2021 - DEL.POL.PAULINIA, 17997461 - DEL.POL.PAULINIA, 1222/21/319 - DEL.POL.PAULINIA, 2135772 -

DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu, Indiciado e Averiguado:

MICHELE APARECIDA VENTURA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Vistos.

MICHELE APARECIDA VENTURA foi denunciada e está sendo acusada pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque que no dia 18 de maio de 2021, por volta das 18h36, na Rua 31 de março, nº 370, Santa Cecília, nesta cidade, a denunciada trazia consigo, vendia e guardava drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 05 (cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 139g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme denúncia de fls. 01/03.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020 conforme fl. 71.

A ré foi devidamente citada, conforme fl. 129, e apresentou defesa prévia às fls.

138/144.

Houve a realização de audiência de instrução (fls. 170/172), oportunidade na qual foram ouvidas duas testemunhas e declarada a revelia da ré.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais orais, oportunidade na qual requereu a condenação, nos termos da denúncia, bem como o cumprimento da pena em regime fechado.

A defesa pleiteou que em caso de condenação seja aplicado o quanto previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, tendo em vista ser a Acusada primária, possuir residência fixa, trabalho autônomo como faxineira, com a redução da pena de um sexto a dois terços; requerendo a aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas para a redução da pena de um a dois terços, haja vista que a Acusada cooperou com os esclarecimentos dos fatos e não houve resistência à prisão.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa, do crime de tráfico, vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/17, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, e pelo laudo definitivo de exame químico toxicológico de folhas 101/103, que concluiu que as substâncias apreendidas se tratam de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

A testemunha CLEBER APARECIDO TALLHETTE - Guarda Municipal, ouvida em juízo, narrou que se recorda dos fatos e que no patrulhamento, seu superior viu a ré e outro indivíduo em atitude de traficância, tendo direcionado a ação. Relatou que o local era conhecido por ponto de tráfico e que hoje não é mais. Quando a viatura se aproximou saíram os dois, cada um para um lado, oportunidade em que a equipe também se separou para averiguação dos envolvidos. Ao abordar o indivíduo de nome Alan, ele confirmou que era usuário e havia comprado droga da ré. Ao abordar a ré nada foi encontrado em seu poder, contudo, foi encontrado, bem próximo a ela, a droga, e o valor de R\$10,00. De sua residência saiu seu companheiro e, ao ser abordado, também foi encontrada cocaína em seu poder. Relatou ainda que foram encontrados, bem perto da porta, uma pochete e uma balança de precisão.

A testemunha - ERIQUE APARECIDO MARSON - GM, ouvida em Juízo, narrou que já havia denúncia de tráfico de drogas no local. Quando estavam em patrulhamento avistaram a Michelli entregando alguma coisa a outro indivíduo. Ao avistarem a viatura cada um saiu para um lado, oportunidade em que a equipe também se separou para as devidas averiguações. Ao abordar o indivíduo de nome Alan, por ele, foi logo informando que era usuário de droga e que havia adquirido a droga da Micheli pelo valor de R\$10,00. Com a ré nada foi apreendido, contudo foram encontradas, bem próximo dela, 2 porções de maconha e ainda os R\$10,00. Relata, ainda, que durante a abordagem, de sua residência, saiu seu companheiro que estava tentando se evadir, mas ao ser revistado foi encontrado com cocaína. Relatou ainda, que não houve informação sobre a traficância de Micheli; só incluíram o local para averiguação durante o patrulhamento.

A ré não compareceu à audiência para prestar sua versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.

De início destaco que deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como

assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846).

Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material." (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014).

Como se pode perceber, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva. Isso porque, embora a ré não tenha comparecido em Juízo para prestar sua versão dos fatos, as provas carreadas aos autos constataam a traficância, considerando o depoimento coeso e coerente de ambos os guardas municipais ouvidos na fase de instrução, os quais confirmaram terem visualizado o exato momento em que a ré procedia à venda de entorpecentes ao usuário, Natan.

Ademais, dentro da residência da acusada foi localizada mais quantidade de maconha, bem como balança de precisão, evidenciando que efetuava a separação e embalagem dos entorpecentes para posterior venda.

Como se tal não bastasse, o usuário supra confirmou a aquisição da droga com a acusada quando de sua oitiva em solo policial (fls. 09), destacando ter efetuado o pagamento da quantia de R\$10,00 pela porção adquirida, sendo exatamente este o valor apreendido na posse da ré.

Por fim, de se destacar que a acusada se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas, como destacado pelos guardas municipais.

Certa, pois, a condenação da ré nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que a isentem de sanção.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a ré é tecnicamente primária (fls. 119/124). As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há a presença de nenhuma agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar supra.

Na terceira fase de aplicação da pena, aplico à ré o redutor prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, levando-se em conta que não há demonstração de que a ré integre organização criminosa ou tenha o crime como meio de vida. Reduzo a pena em seu patamar máximo considerando a baixa quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza (maconha - menor potencial ofensivo), fixando-a, assim, de forma definitiva, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

À míngua de outros elementos, é de rigor a fixação dos dias-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, com amparo no art. 33, §3º do Código Penal, o regime semiaberto, tendo em vista a gravidade do delito praticado pela acusada, por entender que regime mais brando faria com que não fossem cumpridas as funções preventiva e repressiva da pena no presente caso. Aplico, contudo, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direito, com amparo no art. 44 do Código Penal, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal fixada, a ser cumprida em estabelecimento a ser indicado pelo Juízo das Execuções, a quem caberá também a fiscalização quanto ao cumprimento da medida e a outra em prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo, a ser destinado a instituição a ser especificada pelo Juízo das Execuções.

Por fim, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR a acusada MICHELE APARECIDA VENTURA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ficando a reprimenda corporal substituída nos termos acima.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Cobre-se da delegacia o comprovante de depósito relativo ao valor apreendido às folhas 41/43 e proceda-se à devolução do celular apreendido à ré, ante a ausência de demonstração de que tenha sido obtido com recursos oriundos da venda de entorpecentes.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se a condenada para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome da condenada no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) proceda-se à destruição dos entorpecentes apreendidos e oficie-se ao SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paulinia, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA